



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 1932-2025/CC1

RESOLUCIÓN FINAL N° 0764-2026/CC1

DENUNCIANTE : SDA COMPANY S.A.C. (SDA COMPANY)
DENUNCIADO : BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ S.A. (BANCO)
MATERIAS : IMPROCEDENCIA
DEBER DE IDONEIDAD
ACTIVIDAD : SISTEMA FINANCIERO BANCARIO

Lima, 11 de marzo de 2026

ANTECEDENTES

- Mediante escrito del 19 de julio de 2025¹, subsanado con escrito del 18 de setiembre de 2025, SDA Company denunció al Banco, por presuntas infracciones a la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, Código), señalando lo siguiente:
 - El 26 y 28 de junio de 2025, un tercero depositó en su cuenta corriente en soles N°191-*****-0-33, dos (2) cheques por el importe de S/ 11 216,00 cada uno, lo cual se realizó sin su consentimiento.
 - Al advertir lo ocurrido, el 27 y 30 de junio de 2025, ingresó dos documentos en la agencia bancaria, a fin de alertar de un posible fraude. Asimismo, el 1 y 4 de julio de 2025, formuló reclamos ante el denunciado.
 - Posteriormente, el Banco dispuso el rechazo de los cheques por no tener fondos, y le cobró comisiones por devolución, pese a que fue el denunciado quien no adoptó las medidas de seguridad pertinentes, al permitir el depósito de los cheques.
 - El Banco brindó respuesta a sus reclamos el 3 y 17 de julio de 2025, indicándole que los cobros efectuados por comisiones se encontraban “dentro de las condiciones generales de la cuenta”.
- SDA Company solicitó, en calidad de medidas correctivas, que el Banco cumpla con: (i) devolverle los cobros efectuados por concepto de comisiones, (ii) fortalecer su procedimiento de verificación de cheques y, (iii) se disponga una investigación sobre la reacción del denunciado ante una alerta de operaciones fraudulentas reportada por sus clientes. Asimismo, solicitó el pago de las costas y costos del procedimiento.
- Mediante Resolución N° 0301-2025/CC1-ST del 24 de setiembre de 2025, la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 (en adelante, Secretaría Técnica) admitió a trámite la denuncia interpuesta por SDA Company contra el Banco, de conformidad con los términos siguientes:

“(…)”

¹ Remitido a este Despacho por el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N°2 mediante Memorándum N°001413-2025-PS2/INDECOPI de fecha 13 de agosto de 2025



PRIMERO: admitir a trámite la denuncia del 19 de julio de 2025, subsanada con escrito del 18 de setiembre de 2025, interpuesta por SDA Company S.A.C. en contra de Banco de Crédito del Perú S.A. por lo siguiente:

- (i) *Presunta infracción de los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que el proveedor denunciado no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes, al permitir que el 26 y 28 de junio de 2025 se depositen dos cheques en su cuenta corriente por los importes de S/ 11 216,00 cada uno, pese a las comunicaciones remitidas y reclamos interpuestos.*
- (ii) *Presunta infracción de los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que el proveedor denunciado habría cobrado al denunciante indebidamente montos por los conceptos de comisiones generadas por cheques rechazados.*
- (...)"

4. El 26 de enero de 2026, el Banco presentó su escrito de descargos, mediante el cual manifestó lo siguiente:

- (i) La denuncia debe declararse improcedente por falta de interés para obrar, respecto de la imputación (ii); en tanto el 16 de julio de 2025 se procedió con la devolución de las comisiones cobradas, abonándose a la cuenta corriente del denunciante el monto de S/ 97,00.
- (ii) El depósito de los dos (2) cheques materia de denuncia hacia la cuenta corriente de la denunciante se efectuaron desde otro banco (Banco BBVA Perú) por la suma de S/ 11 216,00. Estos cheques fueron posteriormente rechazados por el banco girador bajo la causal objetiva de "cuenta cancelada", circunstancia que resulta totalmente ajena al banco receptor.
- (iii) El Banco no tiene la posibilidad técnica ni legal de verificar, al momento del depósito, si el cheque proviene de una cuenta con fondos suficientes o si dicha cuenta se encuentra vigente; puesto que, dicha validación se realiza de manera posterior dentro del sistema de compensación interbancaria y corresponde exclusivamente al banco girador.
- (iv) Las comunicaciones y reclamos de la empresa denunciante fueron posteriores a la realización de los depósitos y al rechazo de los cheques, por lo que, resulta evidente que no podían generar un efecto retroactivo ni detener operaciones ya consumadas.
- (v) Como consecuencia del rechazo de los cheques por parte del banco girador, procedió a cobrar la comisión respectiva, de conformidad con el tarifario y el contrato de la cuenta. No obstante, en atención al reclamo de la parte denunciante, por una decisión estrictamente comercial, optó por devolver el mencionado cargo.

5. El 23 de febrero de 2026, SDA Company presentó un escrito, mediante el cual reiteró los argumentos expuestos en su denuncia y añadió lo siguiente:

- (i) La devolución de las comisiones cobradas no limita su interés para obrar en



la presente denuncia.

- (ii) El Banco receptor del cheque físico sí cuenta con la obligación de verificar la regularidad formal del título, constatar la legitimación de la persona que lo presenta, registrar su identidad y asegurar la trazabilidad de la operación.
 - (iii) El Banco no debe trasladar al consumidor el riesgo derivado de deficiencias en su propio sistema de admisión de títulos valores.
6. El 23 de febrero de 2026, la Secretaría Técnica emitió el Informe Final de Instrucción 0239-2026/CC1-ST, mediante el cual recomendó y concluyó lo siguiente:
- (i) Declarar improcedente, por subsanación de la conducta infractora, la denuncia interpuesta por SDA Company contra el Banco, por presunta infracción a los artículos 18° y 19° del Código, respecto al hecho referido a que el denunciado habría cobrado al denunciante indebidamente comisiones por cheques rechazados, en la medida que dichos cargos fueron devueltos con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos al proveedor.
 - (ii) Declarar infundada la denuncia interpuesta por SDA Company contra el Banco, por presunta infracción a los artículos 18° y 19° del Código, al haberse acreditado que no constituía una obligación del denunciado adoptar medidas para evitar el depósito de dos (2) cheques en la cuenta corriente en soles N°191-*****-0-33 de titularidad del denunciante.
7. El 24 de febrero de 2026, SDA Company presentó un escrito, mediante el cual reiteró los argumentos expuestos en su denuncia y añadió lo siguiente:
- (i) El Banco receptor del cheque físico sí cuenta con la obligación de verificar la regularidad formal del título, constatar la legitimación de la persona que lo presenta, registrar su identidad y asegurar la trazabilidad de la operación.
 - (ii) Los días 27 y 30 de junio de 2025, presentó comunicaciones alertando al Banco sobre la posible comisión de un fraude, pero este no fue evitado.
 - (iii) El Banco no debe trasladar al consumidor el riesgo derivado de deficiencias en su propio sistema de admisión de títulos valores.
 - (iv) La devolución de las comisiones cobradas no extingue la responsabilidad del Banco.
8. En consecuencia, corresponde a la Comisión analizar los documentos obrantes en el expediente y emitir la decisión final en el presente procedimiento administrativo.

ANÁLISIS

Cuestiones previas

(i) De la condición de consumidor final de SDA Company*Sobre la noción de consumidor*

9. El numeral 1 del artículo IV del Título Preliminar del Código refiere a aquellos que pueden ser considerados como consumidores o usuarios y, por ende, que pueden acceder al nivel de protección especial que brinda la normativa de protección al consumidor².
10. La norma señalada establece que son consumidores las personas naturales o jurídicas que adquieren, usan o disfrutan un producto o servicio en beneficio propio o de su entorno familiar o social, actuando así en un ámbito ajeno a la actividad empresarial. Asimismo, se incluye en la misma categoría a los microempresarios que evidencien una situación de asimetría informativa con el proveedor respecto de aquellos bienes que no formen parte del giro propio de su negocio.
11. De acuerdo con el esquema que el legislador peruano ha previsto a partir del Código, la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 (en adelante, Comisión) considera que, a efectos de evaluar la calidad de consumidor de la parte denunciante, deberá seguirse el siguiente diagrama:

(Ver imagen en siguiente página)

²

LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificado por el Decreto Legislativo N° 1308, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 30 de diciembre de 2016.

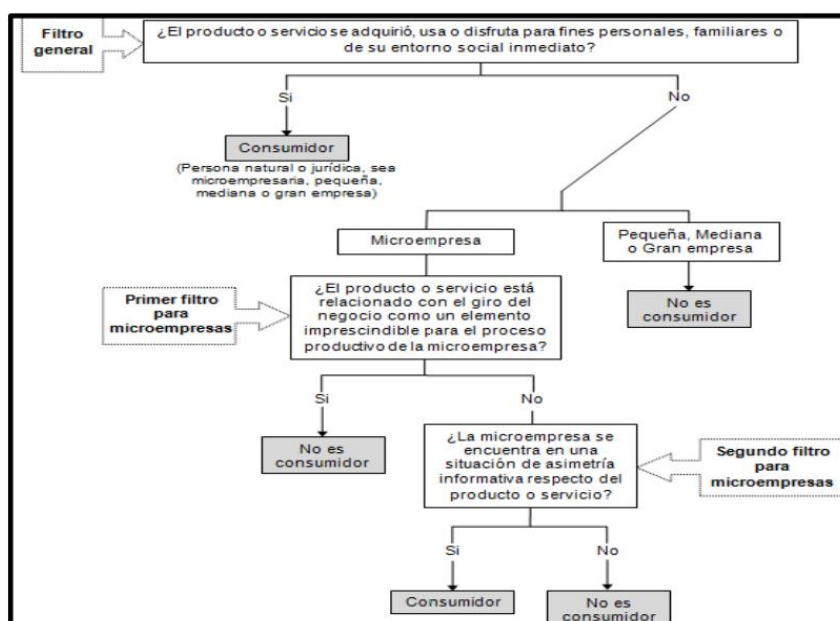
TÍTULO PRELIMINAR**Artículo IV.- Definiciones**

Para los efectos del presente Código, se entiende por:

1. Consumidores o usuarios

1.1 Las personas naturales o jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan como destinatarios finales productos o servicios materiales e inmateriales, en beneficio propio o de su grupo familiar o social, actuando así en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional. No se considera consumidor para efectos de este Código a quien adquiere, utiliza o disfruta de un producto o servicio normalmente destinado para los fines de su actividad como proveedor.

(...)



12. En atención a ello, existe un filtro general que la presente instancia debe evaluar para determinar si la parte accionante posee la calidad de consumidor. Este filtro consiste en analizar si la adquisición, uso o disfrute que la parte denunciante realiza sobre el producto o servicio materia de controversia está vinculado a un fin personal, familiar o de su entorno social inmediato, en cuyo caso la persona natural o jurídica califica como consumidor final. Cabe precisar que, en este filtro es irrelevante si la persona natural o jurídica posee calidad de microempresa, pequeña, mediana o gran empresa.
13. En principio, la normativa señala que, ante la denuncia de una persona natural o jurídica que adquiere, usa o disfruta un producto o servicio para fines distintos a los personales, familiares o de entorno social inmediato, la Comisión no podría considerar a dicha accionante como consumidora; sin embargo, el propio Código establece un supuesto de excepción para las microempresas que se encuentren en una situación de asimetría informativa respecto de los productos que no son imprescindibles para su proceso productivo.
14. En el caso de las microempresas (filtro especial), el análisis de procedencia se sujetará a los siguientes parámetros:
 - (i) Para determinar si se está ante una microempresa, la Comisión determinará si la parte denunciante encaja en la noción de microempresario prevista en el Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, aprobado por Decreto Supremo 013-2013-PRODUCE (en adelante, Ley Mype)³, esto es, si no posee ventas anuales

³ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE IMPULSO AL DESARROLLO PRODUCTIVO Y AL CRECIMIENTO EMPRESARIAL**, aprobado por DECRETO SUPREMO 013-2013-PRODUCE y publicado el 28 de diciembre de 2013 Artículo 5.- Características de las micro, pequeñas y medianas empresas Las micro, pequeñas y medianas empresas deben ubicarse en alguna de las siguientes categorías empresariales, establecidas en función de sus niveles de ventas anuales:
Microempresa: ventas anuales hasta el monto máximo de 150 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

que superen las 150 UIT. Caso contrario, de superarse este monto, la denuncia será declarada improcedente.

- (ii) En el supuesto que se haya acreditado el carácter de microempresario, deberá analizarse si el producto o servicio denunciado está relacionado con el giro del negocio⁴, como un elemento imprescindible para el proceso productivo que realiza la unidad productiva. En este punto, si se comprueba que el bien materia de cuestionamiento forma parte esencial del proceso productivo, la denuncia deberá ser declarada improcedente.
 - (iii) Finalmente, para el caso de las microempresas cuyo producto o servicio no está relacionado con el giro propio del negocio como un elemento imprescindible del proceso productivo, deberá analizarse si respecto de dicho bien la persona natural o jurídica se encuentra en situación de asimetría informativa⁵.
15. De verificarse la existencia de la asimetría informativa en el caso concreto, la parte denunciante encajará en la noción de consumidor. Por el contrario, si se acredita que el microempresario no se encuentra en una situación de asimetría informativa respecto del producto o servicio controvertido, la denuncia deberá ser declarada improcedente.

Sobre la noción de microempresario

De la condición de microempresario en la legislación nacional

16. El Código, en forma excepcional, permite el acceso a la tutela administrativa de los microempresarios que “evidencien una situación de asimetría informativa con el proveedor respecto de aquellos productos o servicios que no formen parte del giro propio del negocio”; sin embargo, no estableció el modo de acreditar la condición de microempresario ante la autoridad administrativa, por lo que resulta importante establecer la modalidad de determinar dicha condición.
17. La inclusión de los microempresarios tiene como sustento principal su particular posición en el mercado, en la medida que el legislador consideró que no cuentan con recursos suficientes para equiparar la asimetría informativa frente al

(...)

⁴ La Comisión entiende por “giro propio del negocio” aquellas actividades esenciales del proceso productivo, es decir, aquellas actividades imprescindibles sin las cuales el negocio no puede desarrollarse. De esta manera, las actividades imprescindibles sin las cuales el negocio no puede desarrollarse. De esta manera, las actividades que no forman parte del proceso productivo y respecto de las cuales cabe, en principio, la tutela administrativa de la Comisión, son aquellas de apoyo al proceso productivo.

⁵ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificado por el Decreto Legislativo N° 1308, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 30 de diciembre de 2016. TÍTULO PRELIMINAR**

Artículo IV.- Definiciones

Para los efectos del presente Código, se entiende por:

(...)

7. Asimetría informativa.- Característica de la transacción comercial por la cual uno de los agentes, el proveedor, suele tener mayor y mejor información sobre los productos y servicios que ofrece en el mercado a los consumidores.



proveedor, por lo que requieren la tutela que brinda el Código al igual que las personas naturales.

18. La Sala Especializada de Protección al Consumidor (en adelante, Sala), refiriéndose a la situación de asimetría informativa de los microempresarios, en la Resolución 3311-2018/SPC-INDECOPI del 28 de noviembre de 2018, señaló que:

“La ley obliga a evaluar la asimetría informativa en relación con el rubro de productos o servicios materia de denuncia, esto es, considerándolos de manera genérica y abstracta. En tal sentido, no se analiza la asimetría informativa respecto de la presunta infracción que denuncia el microempresario en el caso concreto. Cabe indicar que esta Sala ha señalado que respecto de los productos y servicios que no forman parte del giro propio del negocio del microempresario denunciante, se presume que este se encuentra en asimetría informativa frente al correspondiente proveedor; sin perjuicio de que dicho proveedor pueda acreditar lo contrario.”
(Subrayado agregado)

19. En ese sentido, la Comisión estima que no solo compete al denunciante acreditar la situación de asimetría informativa, sino que es necesario evidenciar que en determinados períodos no cuenta con la capacidad económica para prevenir, mitigar o corregir las conductas y prácticas que podrían afectar sus legítimos intereses, a efectos de extender de forma excepcional la aplicación del sistema de protección al consumidor.
20. En efecto, según los artículos 4° y 5° de la Ley Mype⁶, el microempresario es definido como *“la unidad económica constituida por una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial, que tiene como objeto desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de servicios”*, y cuyo nivel de ventas netas anuales no supera 150 UIT.
21. Así, la persona natural o jurídica que pretende acceder a la tutela del Código por su calidad de microempresario deberá acreditar que cumple con el referido requisito, esto es, no sobrepasar el parámetro de ventas anuales dispuesto por la Ley Mype. Sin embargo, debido a que la situación o condición de microempresa puede verse modificada en cada ejercicio anual, resulta importante establecer el período relevante sobre el cual se determinará dicha condición.
22. Al respecto, la Directiva N° 001-2021/DIR-COD-INDECOPI, Directiva Única que Regula los Procedimientos de Protección al Consumidor Previstos en el Código

⁶ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE IMPULSO AL DESARROLLO PRODUCTIVO Y AL CRECIMIENTO EMPRESARIAL**, aprobado por DECRETO SUPREMO 013-2013-PRODUCE y publicado el 28 de diciembre de 2013

Artículo 4.- Definición de la Micro y Pequeña Empresa

La Micro y Pequeña Empresa es la unidad económica constituida por una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial contemplada en la legislación vigente, que tiene como objeto desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de servicios.

(...)

Artículo 5.- Características de las micro, pequeñas y medianas empresas

Las micro, pequeñas y medianas empresas deben ubicarse en alguna de las siguientes categorías empresariales, establecidas en función de sus niveles de ventas anuales:

- Microempresa: ventas anuales hasta el monto máximo de 150 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

(...)

de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, Directiva Única de Protección al Consumidor), establece que el denunciante debe acreditar que ostenta la condición de microempresario a la fecha de la presentación de la denuncia⁷.

23. En ese sentido, el denunciante tendrá que evidenciar la condición de microempresario cuando presenta la denuncia administrativa, lo cual realizará mediante la presentación de las declaraciones juradas mensuales de IGV y del IR del ejercicio tributario anterior, en la medida que el ejercicio gravable (periodo fiscal) comienza el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre de cada año, ello según lo establecido en el artículo 57° del Texto Único Ordenado de la Ley de Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto Supremo 179-2004-EF⁸.
24. Con relación a ello, el literal b) del artículo 11 de la Directiva Única de Protección al Consumidor establece que el denunciante que ostente la condición de microempresario debe presentar, entre otros, la copia simple de la documentación que acredite su condición de microempresa, de acuerdo con los requisitos exigidos por la legislación sobre la materia⁹.
25. A efectos de explicar lo expuesto, el análisis de la calidad de microempresario se deberá entender, de acuerdo con el siguiente diagrama:

⁷ **DIRECTIVA N° 001-2021/DIR-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, aprobada por Resolución N° 00044-2021/COD-INDECOPI y publicada el 30 de abril de 2021.**

Artículo 11.- Requisitos de la denuncia

(...)

El denunciante deberá acreditar que ostenta, a la fecha de la presentación de la denuncia, la condición de microempresario.

⁸ Por tanto, los efectos constitutivos de dicho ejercicio gravable continuarán durante el siguiente año hasta la fecha en que se determine nuevamente sus ingresos. Por ejemplo, si al finalizar el ejercicio gravable el contribuyente era microempresario, entonces, dicha calificación continuará hasta la culminación del siguiente periodo, fecha en la cual se volverá a verificar su condición en función de los ingresos generados durante ese periodo.

⁹ **DIRECTIVA N° 001-2021/DIR-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, aprobada por Resolución N° 00044-2021/COD-INDECOPI y publicada el 30 de abril de 2021.**

Artículo 11.- Requisitos de la denuncia

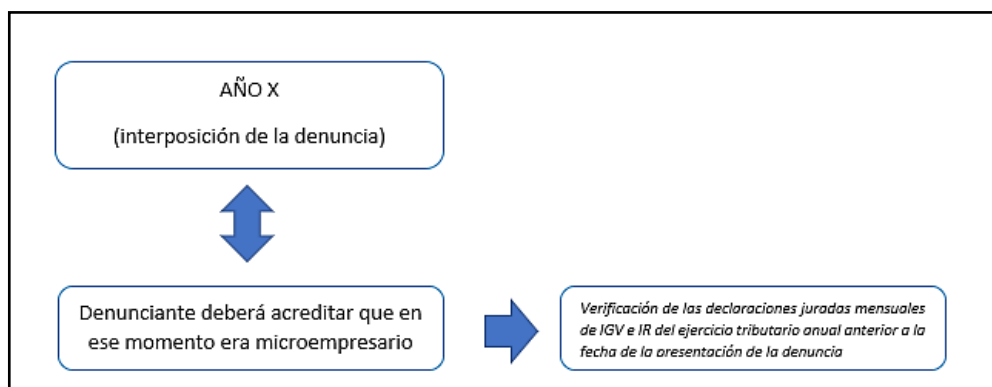
(...)

11.4. En caso de que el denunciante ostente la condición de Microempresa, debe adjuntar a su denuncia:

a) Copia simple de los documentos que acrediten su existencia y representación, o la identificación del expediente administrativo, trámite o reclamo ante el INDECOPI en el cual fueron presentados. Estos documentos pueden ser sustituidos por la declaración jurada del administrado sobre la existencia de la persona jurídica, la designación de su representante legal y la vigencia del poder, y la identificación de la partida y oficina registral donde conste su inscripción.

b) Copia simple de la documentación que acredite su condición de microempresa, de acuerdo con los requisitos exigidos por la legislación sobre la materia.

El denunciante deberá acreditar que ostenta, a la fecha de la presentación de la denuncia, la condición de microempresario.



26. Es oportuno precisar, que antes de la entrada en vigor de la mencionada directiva, este Colegiado consideraba que los denunciantes tenían que evidenciar la condición de microempresario en dos (2) momentos: (i) cuando entabló la relación de consumo; y, además, (ii) cuando presentó la denuncia administrativa para acceder a la tutela del Código. Así debía acreditar que no sobrepasaba el parámetro de ventas anuales dispuesto por la Ley Mype en dichos periodos.
27. Sin embargo, actualmente, en cumplimiento con lo dispuesto en la Directiva Única de Protección al Consumidor, corresponde a este órgano evidenciar la condición de microempresario de la denunciante al momento en que presentó su denuncia. Cabe precisar que, conforme lo señalado en la mencionada directiva, su aplicación es inmediata para los procedimientos en trámite¹⁰.
28. En consecuencia, el denunciante deberá acreditar que era microempresario al momento que interpuso la denuncia administrativa, para lo cual deberá presentar las declaraciones juradas mensuales del IGV y del IR del ejercicio tributario anual inmediato anterior al momento de la verificación.

Del requisito de ventas anuales

29. Para determinar si se está ante un microempresario se deberá analizar si la parte denunciante cumple con los requisitos previstos en la Ley Mype y su Reglamento¹¹.
30. Al respecto, el artículo 5° de la Ley Mype establece que, una microempresa (sea persona natural o jurídica) debe cumplir con las características que establece la norma, referidas a que su nivel de ventas anuales no debe superar las 150 UIT¹².

¹⁰ **DIRECTIVA N° 001-2021/DIR-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, aprobada por Resolución N° 00044-2021/COD-INDECOPI y publicada el 30 de abril de 2021.**

PRIMERA DISPOSICIÓN FINAL.- VIGENCIA

La presente Directiva entra en vigencia al día siguiente de su publicación y es de aplicación inmediata a todos los procedimientos que se encuentren en trámite.

¹¹ Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2008-TR.

¹² **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE IMPULSO AL DESARROLLO PRODUCTIVO Y AL CRECIMIENTO EMPRESARIAL, aprobado por DECRETO SUPREMO 013-2013-PRODUCE y publicado el 28 de diciembre de 2013**

Artículo 5.- Características de las micro, pequeñas y medianas empresas

31. Asimismo, el artículo 2° del Reglamento de la Ley Mype¹³ establece que, se deberá entender por niveles de ventas anuales, lo siguiente:
- Los ingresos netos anuales gravados con el IR que resulten de la sumatoria de los montos de tales ingresos consignados en las declaraciones juradas mensuales de los pagos a cuenta del IR, tratándose de contribuyentes comprendidos en el Régimen General del Impuesto a la Renta.
 - Los ingresos netos anuales que resulten de la sumatoria de los montos de tales ingresos consignados en las declaraciones juradas mensuales del Régimen Especial del Impuesto a la Renta, tratándose de contribuyentes de este Régimen.
 - Los ingresos brutos anuales que resulten de la sumatoria de los montos de tales ingresos consignados en las declaraciones juradas del Nuevo RUS, tratándose de contribuyentes de este Régimen.
32. El artículo 85° de la Ley del Impuesto a la Renta¹⁴ establece que se consideran ingresos netos el total de ingresos gravables de la tercera categoría, devengados

Las micro, pequeñas y medianas empresas deben ubicarse en alguna de las siguientes categorías empresariales, establecidas en función de sus niveles de ventas anuales:

- Microempresa: ventas anuales hasta el monto máximo de 150 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).
- (...)

13

REGLAMENTO DEL TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE PROMOCIÓN DE LA COMPETITIVIDAD, FORMALIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA Y DEL ACCESO AL EMPLEO DECENTE, APROBADO POR DECRETO SUPREMO 008-2008-TR y publicado el 30 de setiembre de 2008

Artículo 2.- Características de la Mype

Las características establecidas en el artículo 5 de la Ley definen, según corresponda, a una microempresa o a una pequeña empresa, sin perjuicio de los regímenes laborales o tributarios que les resulten aplicables por ley. Para los fines del artículo 5 de la Ley, entiéndase por niveles de ventas anuales lo siguiente:

1. Los ingresos netos anuales gravados con el Impuesto a la Renta que resultan de la sumatoria de los montos de tales ingresos consignados en las declaraciones juradas mensuales de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta, tratándose de contribuyentes comprendidos en el Régimen General del Impuesto a la Renta.
 2. Los ingresos netos anuales que resultan de la sumatoria de los montos de tales ingresos consignados en las declaraciones juradas mensuales del Régimen Especial del Impuesto a la Renta, tratándose de contribuyentes de este Régimen.
 3. Los ingresos brutos anuales que resultan de la sumatoria de los montos de tales ingresos consignados en las declaraciones juradas mensuales del Nuevo RUS, tratándose de contribuyentes de este Régimen.
- En caso el contribuyente o la SUNAT variara los ingresos inicialmente declarados, determinándose mayores ingresos, se considerarán estos últimos.
- Se considerarán las ventas de los doce (12) meses anteriores al momento en que la MYPE se registra y la UIT correspondiente al año respectivo.

14

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA, aprobado por DECRETO SUPREMO 179-2004-EF y publicado el 8 de diciembre de 2004

Artículo 85.- Los contribuyentes que obtengan de tercera categoría abonarán con carácter de pago a cuenta del Impuesto a la Renta que en definitiva, les corresponda por el ejercicio gravable, dentro de los plazos previstos por el Código Tributario, el monto que resulte mayor de comparar las cuotas mensuales determinadas con arreglo a lo siguiente:

- a) La cuota que resulte de aplicar a los ingresos netos obtenidos en el mes el coeficiente resultante de dividir el monto del impuesto calculado correspondiente al ejercicio gravable anterior entre el total de los ingresos netos del mismo ejercicio. En el caso de los pagos a cuenta de los meses de enero y febrero, se utilizará el coeficiente determinado sobre la base del impuesto calculado e ingresos netos correspondiente al ejercicio preferente al anterior.

(...)

Para efecto de lo dispuesto en este artículo, se consideran ingresos netos el total de ingresos gravables de la tercera categoría, devengados en cada mes, menos las devoluciones, bonificaciones, descuentos y demás conceptos de naturaleza similar que respondan a la costumbre de la plaza, e impuesto calculado al importe determinado aplicando la tasa a que se refiere el primer párrafo del artículo 55 de esta Ley."

en cada mes, menos las devoluciones, bonificaciones, descuentos y demás conceptos de naturaleza similar que respondan a la costumbre de la plaza.

33. Para mayor abundamiento, el Tribunal Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas precisó mediante Resolución 02760-5-2006 que, la determinación de los ingresos netos devengados en cada mes debe considerar aquellos ingresos definidos como tales en las normas internacionales de contabilidad, gravados por el impuesto a la renta de tercera categoría, tales como la venta de productos, la prestación de servicios, el uso por terceros de los activos de la empresa que generen intereses, regalías y dividendos, la disposición de activos como inmuebles, maquinarias y equipos, e inversiones¹⁵.
34. La definición contable de *ingresos* a decir de la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 18 “Ingresos de Actividades Ordinarias” señala que:
- “(…)
Los ingresos son definidos, en el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Estados Financieros, como incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo contable, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como disminuciones de los pasivos, que dan como resultado aumentos del patrimonio y no están relacionados con las aportaciones de los propietarios de la entidad. El concepto de ingreso comprende tanto los ingresos de actividades ordinarias como las ganancias. (...)”
35. De conformidad con lo expuesto, para determinar la calidad de microempresa de la denunciante, corresponde verificar que su nivel de ventas, compuesto por sus ingresos netos anuales, no supere las 150 UIT, los cuales incluyen las ventas de bienes o prestación de servicios relacionados con su giro de negocio, así como otros ingresos gravados por el IR.
36. Es preciso señalar que, en virtud de los fundamentos desarrollados precedentemente, corresponde considerar como parámetro para la determinación

15

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL FISCAL N° 02760-5-2006

“(…)”

En nuestra legislación, el artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta, Decreto Legislativo 774 modificado por la Ley 27034, establece que sobre la base de ingresos netos obtenidos en el mes se calcula el pago a cuenta mensual del Impuesto a la Renta de tercera categoría.

El tercer párrafo del citado artículo considera ingresos netos al total de los ingresos gravables de la tercera categoría, devengados en cada mes menos las devoluciones, bonificaciones, descuentos y demás conceptos de naturaleza similar que respondan a las costumbres de la plaza.

Efectuando un análisis de la citada definición, entendemos que los ingresos netos están referidos a lo siguiente:

a. Ingresos devengados en cada mes, es decir ingresos mensuales sobre los cuales se tienen derecho a obtenerlos, es decir ingresos mensuales sobre los cuales se tienen derecho a obtenerlos, es decir una acreencia sobre ellos.

b. Netos de devoluciones, bonificaciones, descuentos y demás conceptos de naturaleza similar que respondan a las costumbres de la plaza, es decir neto de aquello que responde a costumbres del mercado, propio de operaciones que realizan las empresas con terceros y por los cuales obtienen un ingreso gravable.

Del análisis efectuado se aprecia que esta definición no podría comprender la ganancia por diferencia de cambio producto de las operaciones a que se refieren los incisos b) al f) del artículo 61 de la Ley del Impuesto a la Renta, en tanto constituye un ajuste contable y no un ingreso en el sentido del artículo 85° de la ley, la que resulta luego de compensarse las devaluaciones o revaluaciones de la moneda a lo largo del ejercicio, para obtener al cierre de dicho ejercicio (31 de diciembre) una diferencia neta de cambio.

En efecto, bajo lo señalado en las Normas Internacionales de Contabilidad las diferencias de cambio no constituyen ingresos entendidos éstos como los provenientes de la venta de productos, la prestación de servicios, el uso por terceros de los activos de la empresas que generen intereses, regalías y dividendos (NIC 18: Ingresos), la disposición de activos como: inmuebles, maquinaria y equipos (NIC 16), inversiones (NIC 25), etc. y cuyo monto pueda ser usualmente determinado por un acuerdo entre la empresa y el comprador o usuario.”

de la calidad de microempresario de la denunciante, en los términos de la Ley Mype y su Reglamento, la suma de todos los ingresos gravados con el IR más las ventas por bienes o prestación de servicios.

37. En ese sentido, la Comisión procederá a verificar que la suma de los ingresos netos del denunciante consignados en las declaraciones juradas mensuales del IGV y del IR (PDT IGV-Renta Mensual) en el ejercicio no superen las 150 UIT, conforme lo dispone el reglamento de la Ley Mype.

—Aplicación al caso concreto

Filtro General

38. Dada la condición de empresa denunciante, se puede concluir válidamente que solicitó el producto materia de análisis a efectos de ser utilizado en su actividad comercial; es decir, para fines distintos a los personales, familiares o de su entorno social inmediato.
39. Por lo tanto, de acuerdo con el diagrama elaborado, luego de determinar que la parte denunciante no adquirió, usó o disfrutó el producto para un fin personal, familiar o de su entorno social inmediato, corresponde que esta Comisión analice, a través del filtro especial para microempresas, si el denunciante posee la calidad de consumidor final.

Filtro especial para microempresas

40. De acuerdo con el resultado obtenido luego de aplicar el filtro general, corresponde declarar improcedente la denuncia; sin embargo, tal como se ha expuesto previamente, debe analizarse adicionalmente si SDA Company se encuentra en el supuesto de excepción previsto por el Código para las microempresas.

a) Sobre la calidad de microempresario de SDA Company

41. Considerando que la denuncia se presentó en el año 2025, correspondería analizar las declaraciones mensuales de IGV e IR del ejercicio inmediato anterior a dicho año, es decir, del ejercicio 2024.
42. La parte denunciante presentó las declaraciones de Impuesto a la Renta correspondiente al año 2024.
43. De la revisión de los ingresos netos mensuales del ejercicio correspondiente al año 2024 (año anterior de la interposición de la denuncia), se ha verificado que SDA Company no ha superado las ciento cincuenta (150) UIT.
44. En atención a ello, esta Comisión puede concluir que el denunciante se encontraba dentro de los límites de ingresos máximo exigidos normativamente para ser considerado como microempresario y, con ello, la autoridad administrativa se avoque al análisis de fondo del presente procedimiento.

b) Si el producto o servicio está relacionado con el giro propio del negocio

45. Teniendo en consideración que las normas de protección al consumidor deben ser interpretadas desde una perspectiva tuitiva hacia el consumidor¹⁶, la interpretación jurídica de lo que significa «giro propio del negocio» debe permitir una adecuada protección de los microempresarios.
46. Asimismo, debe considerarse que la situación del microempresario no se puede comparar con una pequeña empresa, y menos aún con una gran empresa, como por ejemplo una que cuente con servicios centrales encargados de realizar análisis complejos e investigaciones de mercados. Por lo general, es el propio fundador de la microempresa quien tiene contacto directo con el mercado y, por tanto, será su experiencia (muchas veces inicial o poca por su reciente ingreso al mercado) la que tenga gran influencia en las decisiones que adopte la compañía.
47. Por giro propio del negocio debemos entender aquellas actividades esenciales del proceso productivo, es decir, aquellas actividades imprescindibles sin las cuales el negocio no puede desarrollarse. Sería reprochable que el microempresario no tuviera al menos un mínimo de información especializada, superior a la detectada por cualquier ciudadano, al momento de adquirir estos productos o contratar estos servicios vinculado al proceso productivo. En este aspecto recae la naturaleza de la asimetría de la información, por la cual uno de los agentes, el proveedor, suele tener mayor y mejor información sobre los productos y servicios que ofrece en el mercado a los consumidores¹⁷.
48. Acorde con lo expuesto, las actividades que no forman parte del proceso productivo y respecto de las cuales cabe, en principio, la tutela administrativa de la autoridad administrativa, son aquellas de apoyo al proceso productivo. En ese

¹⁶ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**
Artículo V.- Principios El presente Código se sujeta a los siguientes principios:

(...)

2. Principio Pro Consumidor.- En cualquier campo de su actuación, el Estado ejerce una acción tuitiva a favor de los consumidores. En proyección de este principio en caso de duda insalvable en el sentido de las normas o cuando exista duda en los alcances de los contratos por adhesión y los celebrados en base a cláusulas generales de contratación, debe interpretarse en sentido más favorable al consumidor.

¹⁷ Así, por ejemplo, cuando un sastre elabora trajes para sus clientes, se espera que tenga un conocimiento superior respecto de cualquier ciudadano en lo relativo a cortes y calidad de las telas que utiliza, la calidad de hilos y botones. A criterio de la Comisión, estos elementos son esenciales dentro de su proceso productivo, por lo que no podría acceder al ámbito de protección que brinda la Comisión respecto de estos bienes. Sin embargo, ello no sucede cuando el microempresario solicita abrir una cuenta corriente en una entidad financiera y realiza transacciones de abono o cargo en ella, cuando adquiere un equipo de aire acondicionado para mejorar las zonas de atención a sus clientes o cuando adquiere una máquina de coser por primera vez, es decir, para iniciar su actividad económica. Tal como se señaló en párrafos precedentes, muchas veces el titular de la microempresa es una persona natural que no cuenta con los conocimientos necesarios respecto del bien que pretende adquirir o el servicio a contratar, siendo él quien decide personalmente sobre el desarrollo propio del negocio. En este contexto, las decisiones iniciales se basan en su intuición y percepción del negocio que emprende, y son tomadas a pesar de la poca experiencia con la que cuenta.

Otro ejemplo sería el de una microempresa courier dedicada a la distribución y comercialización de productos al interior del país. Respecto de ella, se espera que conozca las mejores rutas por las cuales puede enviar sus productos, las empresas que ofrecen servicios confiables, o los sistemas de embalaje que debe emplear y que le permitirán garantizar que sus productos lleguen en adecuadas condiciones. Sin embargo, no le sería reprochable no conocer sobre la calidad del mobiliario adquirido para que sus trabajadores desarrollen sus labores o las computadoras que compró para realizar coordinaciones entre sus trabajadores y con los clientes del interior del país.



sentido, y conforme a lo establecido por la norma, deberá analizarse si el microempresario se encontraba en una situación de asimetría informativa a efectos de acceder a la tutela que brinda la Comisión.

49. Cabe señalar que mediante Resolución N° 2188-2011/SC2-INDECOPI del 18 de agosto de 2011, la Sala señaló que constituyen productos o servicios no relacionados con el giro propio del negocio aquellos que pese a ser complementarios y facilitar la actividad económica del microempresario, no son absolutamente imprescindibles para el desarrollo de la misma, tales como los servicios transversales a todo esquema productivo o de comercialización, como por ejemplo los servicios de publicidad, transporte de mercaderías o determinados servicios financieros¹⁸.
50. Sobre el particular, la Comisión ha accedido a la información registrada en la página *web* de la Sunat, verificando que el giro empresarial de SDA Company está referido a “actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales”¹⁹.
51. En virtud de ello, se aprecia que la cuenta corriente materia de denuncia no constituye una actividad esencial o imprescindible para el rubro de “limpieza de edificios e instalaciones industriales”, toda vez que la ausencia de dicha contratación no supone la paralización de la actividad económica.
52. En consecuencia, la contratación de una cuenta corriente constituyó una actividad de apoyo al proceso productivo de la actividad desarrollada por SDA Company, por lo que se concluye que no forma parte del giro propio de su negocio.
- c) **Si evidencia una situación de asimetría informativa con el proveedor, respecto de los bienes y servicios no relacionados con el giro propio del negocio**
53. Finalmente, corresponde a esta Comisión, en su análisis, determinar si respecto del bien o servicio materia de cuestionamiento y que no está relacionado con el giro propio del negocio, la denunciante padece o no de asimetría informativa en el caso concreto.
54. Puede ocurrir que no padezca de dicha asimetría si es que, por ejemplo, ha estado inmerso en operaciones repetitivas que permiten suponer que ha obtenido información relevante sobre el desempeño de la industria o negocio de que se trate. En otros casos, sin embargo, a pesar de tratarse de actos repetitivos, la complejidad de la información a procesar puede impedir que con el tiempo se desarrolle un equilibrio informativo, lo que suele ocurrir en mercados complejos donde se procesa abundante información especializada, como es el caso de determinados servicios financieros (por ejemplo, contratos de *leasing*).
55. En ese sentido, habrán casos en los cuales la existencia de operaciones repetitivas genere convicción de que el microempresario ha superado la asimetría informativa que padecía frente al proveedor y en los cuales no será sujeto de

¹⁸ Ver fundamento 33 de la Resolución N° 2188-2011/SC2-INDECOPI del 18 de agosto de 2011.

¹⁹ <https://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-ti-itmrconsruc/jcrS00Alias>

protección ante esta instancia administrativa; no obstante, habrán otros casos en los cuales, a pesar de existir operaciones repetitivas, la complejidad de la información a procesar induzca a la autoridad administrativa a considerar que el microempresario no estaba en condiciones de superar la asimetría informativa.

56. Adicionalmente, podrían existir supuestos en los cuales si bien el producto o servicio adquirido no forma parte del giro del negocio de la actividad que realiza el microempresario, dada la clase de servicio objeto de contrato, podría no demandar conocimientos especializados por encima de lo que razonablemente se podría esperar de cualquier consumidor razonable; por tanto, no podría considerarse que el denunciante se encontrara afectado por la desigualdad informativa en la relación de consumo y, por consiguiente, deba ser considerado como consumidor para efectos del Código. De determinarse que el microempresario no se encuentra en una situación de asimetría, la denuncia deberá ser declarada improcedente.
57. Por otro lado, cabe señalar que mediante la Resolución N° 2188-2011/SC2-INDECOPI, la Sala consideró que los servicios transversales no se encuentran relacionados con el giro del negocio del microempresario, debiéndose analizar la asimetría informativa en la que se encuentra el consumidor frente al proveedor respecto del servicio cuestionado a fin de verificar si el mismo ostenta la condición de consumidor final.
58. En ese sentido, la Sala precisó que respecto de los productos y servicios que no forman parte del giro propio del negocio del microempresario denunciante, se presume que este se encuentra en asimetría informativa frente al correspondiente proveedor; sin perjuicio de que dicho proveedor pueda acreditar lo contrario. Asimismo, debe tomarse en cuenta que la ley obliga a evaluar la asimetría informativa en relación con el rubro de productos o servicios materia de denuncia, esto es, considerándolos de manera genérica y abstracta²⁰.
59. De acuerdo con lo expuesto, al no dedicarse a los servicios financieros relacionados a la celebración de contratos de crédito, la Comisión considera que es evidente la situación de asimetría informativa del denunciante respecto al servicio contratado.
60. Por lo expuesto, ha quedado acreditado que SDA Company posee la calidad de consumidor final de acuerdo con lo establecido en el Código; por lo que, la Comisión considera que la parte denunciante califica como consumidor final.

(ii) Sobre el orden del análisis de las imputaciones

61. Para una mejor comprensión, se evaluarán los hechos materia de denuncia, conforme a lo siguiente:
 - (i) Presunta infracción de los artículos 18° y 19° del Código, en la medida que el proveedor denunciado habría cobrado al denunciante indebidamente comisiones por cheques rechazados.

²⁰ Ver fundamento 38 de la Resolución N° 2188-2011/SC2-INDECOPI.



- (ii) Presunta infracción de los artículos 18° y 19° del Código, en la medida que el proveedor denunciado no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes, al permitir que el 26 y 28 de junio de 2025 se depositen dos cheques en su cuenta corriente por los importes de S/ 11 216,00 cada uno, pese a las comunicaciones remitidas y reclamos interpuestos.

Sobre la improcedencia por subsanación de la conducta infractora – presunto cobro indebido de comisiones por cheques rechazados

62. El sistema de protección al consumidor busca que las conductas infractoras, una vez detectadas, sean subsanadas o corregidas rápidamente por el propio proveedor; evitando así la formalización del conflicto y ahorrando costos al consumidor y al Estado.
63. En ese sentido, de comprobarse que se ha corregido la conducta infractora con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos al proveedor —de conformidad con lo establecido en el literal f) del artículo 108 del Código— corresponderá a la autoridad administrativa declarar la improcedencia de la denuncia²¹.
64. Respecto del argumento formulado en sus descargos, el Banco presentó copia del estado de cuenta de la cuenta corriente en soles N°191-*****-0-33 de titularidad de SDA Company, correspondiente al periodo de julio de 2025. De la revisión de dicho documento, se constata que —en efecto— la entidad bancaria devolvió a la parte denunciante la suma total de S/ 97,00 con fecha 16 de julio de 2025, con el detalle “COM. CHQ DEV” y “PORTE CHQ DEV”. Cabe añadir que, pese a que el referido medio probatorio fue trasladado a la denunciante, no ha sido cuestionado por esta.
65. Ahora, si bien, la fecha de la anulación del citado producto financiero se dio con anterioridad a la presentación de la denuncia del 19 de julio de 2025, lo cierto es que no obra medio probatorio que demuestre que dicha acción hubiera sido comunicada al denunciante. No obstante, al haberse subsanado la conducta infractora con anterioridad a la notificación de imputación de cargos al Banco del 26 de setiembre de 2025, corresponde declarar la improcedencia de la denuncia.
66. Finalmente, con escrito del 24 de febrero de 2026, SDA Company señaló que la devolución de las comisiones cobradas no extingue la responsabilidad del Banco. Al respecto, cabe indicar que en el presente apartado no ha sido objeto de análisis el hecho de que el Banco hubiese incurrido o no en responsabilidad administrativa, sino que se ha verificado la subsanación de la conducta cuestionada. Por tanto, se desestima lo alegado por el interesado en este punto.

²¹ LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el DECRETO LEGISLATIVO 1390, publicado el 5 de setiembre de 2018

Artículo 108.- Infracciones administrativas

(...)

Sin que la presente enumeración sea taxativa, pondrán fin al procedimiento administrativo la resolución de la autoridad administrativa que declara la improcedencia de la denuncia de parte en los siguientes supuestos:

(...)

- f) Si el proveedor subsana o corrige la conducta constitutiva de infracción administrativa con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos. Lo señalado no aplica en los casos en los que se haya puesto en riesgo la vida, salud o integridad de las personas o se trate de supuestos de discriminación.

67. En consecuencia, acogiendo la propuesta efectuada por la Secretaría Técnica a través del Informe Final de Instrucción N° 0239-2026/CC1-ST, corresponde declarar improcedente, por subsanación de la conducta infractora, la denuncia interpuesta por SDA Company contra el Banco, por presunta infracción a los artículos 18° y 19° del Código.

Sobre el deber de idoneidad

68. El artículo 18° del Código establece que la idoneidad es la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe²².
69. Por su parte, el artículo 19° del Código establece que los proveedores son responsables por la calidad e idoneidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado²³. En aplicación de esta norma, los proveedores tienen el deber de entregar los productos y prestar los servicios al consumidor en las condiciones ofertadas o previsibles, atendiendo a la naturaleza de estos, la regulación que sobre el particular se haya establecido y, en general, a la información brindada por el proveedor o puesta a disposición.

—De la presunta falta de adopción de medidas de seguridad al permitir el depósito de dos (2) cheques en la cuenta corriente del denunciante

70. En el presente caso, la Comisión advierte que no resulta un hecho discutido –por coincidencia de ambas partes– que desde el Banco BBVA Perú se depositó dos (2) cheques en la cuenta corriente en soles N°191-*****-0-33 (administrada por el denunciado) de titularidad de SDA Company, por el importe de S/ 11 216,00 cada uno. Por tanto, corresponde verificar si el proveedor denunciado contaba con la obligación de adoptar medidas de seguridad destinadas a haber evitado que se realicen dichos depósitos.
71. Sobre el particular, corresponde traer a colación la intervención de la Cámara de Compensación Electrónica (en adelante, CCE), la cual es una empresa privada que fue constituida por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y los bancos locales, con la finalidad de que cumpliera la función de administrar la compensación de cheques, transferencias, débitos directos, cuotas de crédito y letras de cambio. A tenor de ello, el BCRP emitió la Circular 022-2000-EF/90,

²² **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**
Artículo 18.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.
(...)

²³ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**
Artículo 19.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y estos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.



modificada por la Circular 022-2006-BCRP, correspondiente al Reglamento de las Cámaras de Canje y Compensación de Cheques.

72. La citada normativa determinó las regulaciones para la compensación de cheques, como primer instrumento compensable a través de la CEE. Al girarse un cheque, de acuerdo a lo establecido por el BCRP se tiene el siguiente procedimiento²⁴:
- (i) El cliente del Banco A gira un cheque a favor del cliente del Banco B, efectuándose su depósito.
 - (ii) El Banco B remite a la CCE los archivos electrónicos con información del cheque depositado.
 - (iii) La CCE envía al Banco A los datos del cheque para su compensación.
 - (iv) El Banco A afecta la cuenta corriente de su cliente (girador del cheque).
 - (v) Si no hay un rechazo del Banco A, el Banco B debe enviar el cheque al centro de intercambio físico de cheques.
 - (vi) Una vez confirmada la compensación, la CCE calcula los saldos deudores y acreedores de cada banco, y envía esta información al BCRP para la liquidación.
 - (vii) El BCRP carga el monto a la cuenta corriente del Banco A.
 - (viii) El BCRP abona el dinero a la cuenta corriente del Banco B.
 - (ix) El Banco B abona el importe del cheque en la cuenta de su cliente.
73. De la información previa, se observa que corresponde al banco girador del cheque rechazar o autorizar el cargo del importe del cheque a la cuenta de origen, por lo que, en caso de verificar algún impedimento, debe informar sobre ello a la CEE para que el banco receptor proceda con la devolución del cheque y no lo envíe a la CEE para su compensación.
74. Siendo así, la Comisión verifica que el proveedor denunciado –en su calidad de banco receptor– no contaba con la obligación de verificar el estado de la cuenta de origen al efectuarse su depósito, pues el giro interbancario de un cheque es un procedimiento que se realiza a través de la CCE, siendo el banco girador del cheque (*en este caso, Banco BBVA Perú*) el encargado de evaluar si correspondía autorizar o negar el cargo, conforme ha ocurrido en el presente caso, pues dispuso su rechazo.
75. Ahora, si bien, la parte denunciante señaló que, con fechas 27 y 30 de junio, 1 y 4 de julio de 2025, presentó ante el Banco comunicaciones y reclamos para alertar sobre un posible fraude; lo cierto es que dichos documentos fueron presentados de manera posterior al depósito de los cheques, por lo cual, tampoco resultaba posible evitar su realización.
76. De otro lado, con escrito del 24 de febrero de 2026, SDA Company indicó que el Banco receptor del cheque físico sí cuenta con la obligación de verificar la regularidad formal del título, constatar la legitimación de la persona que lo presenta, registrar su identidad y asegurar la trazabilidad de la operación. No obstante, cabe indicar que la materia controvertida está dirigida a cuestionar si correspondía al denunciado evitar el depósito del cheque en la cuenta del

24

Ver: <https://www.bcrp.gob.pe/en/sistema-de-pagos/camara-de-compensacion-electronica.html>.



denunciante, lo cual –de acuerdo al marco normativo desarrollado– constituye obligación del banco emisor del cheque. Por tanto, se desestima lo alegado por el interesado en este punto.

77. Finalmente, la parte denunciante añadió que el Banco no debe trasladar al consumidor el riesgo derivado de deficiencias en su propio sistema de admisión de títulos valores. Al respecto, no se ha verificado la existencia de algún defecto de sistema de la entidad financiera, por lo que, tampoco se advierte el traslado de responsabilidad alguna al interesado. Por tanto, se desestima lo alegado por el interesado en este punto.
78. En atención a lo desarrollado previamente, esta Comisión considera que no resulta posible encontrar responsable al Banco por el hecho materia de denuncia.
79. En consecuencia, acogiendo la propuesta efectuada por la Secretaría Técnica a través del Informe Final de Instrucción N° 0239-2026/CC1-ST, corresponde declarar infundada la denuncia interpuesta por SDA Company contra el Banco, por presunta infracción de los artículos 18° y 19° del Código, respecto del extremo materia del presente análisis.

Sobre las medidas correctivas y las costas y costos del procedimiento

80. Atendiendo a que en el presente caso no se ha verificado la existencia de infracciones al Código, la Comisión considera que corresponde denegar la solicitud de las medidas correctivas, así como el pago de las costas y costos del procedimiento.

RESUELVE

PRIMERO: declarar improcedente, por subsanación de la conducta infractora, la denuncia interpuesta por SDA Company S.A.C. contra Banco de Crédito del Perú S.A., por presunta infracción a los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, respecto al hecho referido a que el denunciado habría cobrado al denunciante indebidamente comisiones por cheques rechazados, en la medida que dichos cargos fueron devueltos con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos al proveedor.

SEGUNDO: declarar infundada la denuncia interpuesta por SDA Company S.A.C. contra Banco de Crédito del Perú S.A., por presunta infracción a los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, al haberse acreditado que no constituía una obligación del denunciado adoptar medidas para evitar el depósito de dos (2) cheques en la cuenta corriente en soles N°191-*****-0-33 de titularidad del denunciante.

TERCERO: denegar la medida correctiva solicitada por SDA Company S.A.C., así como el pago de costas y costos del procedimiento.

CUARTO: informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38° del Decreto Legislativo N° 807, el único recurso impugnativo



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 1932-2025/CC1

que puede interponerse contra lo dispuesto por la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 es el de apelación²⁵, el cual debe ser presentado ante dicho órgano colegiado en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de su notificación²⁶, ello de acuerdo a lo establecido en el artículo 218° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; caso contrario, la resolución quedará consentida²⁷.

Con la intervención de los señores Comisionados: Mónica Tatiana Siverio Puycan, María de Fátima Ponce Regalado, Ernesto Alonso Calderón Burneo y Aldrin Capcha Coronado.



Firma Digital

Firmado digitalmente por SIVERIO
PUYCAN Monica Tatiana FAU
20133840533 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 17.03.2026 21:28:22 -05:00

MÓNICA TATIANA SIVERIO PUYCAN
Presidenta

²⁵ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS.

PRIMERA. - Modificación del artículo 38° del Decreto Legislativo núm. 807

Modifícase el artículo 38° del Decreto Legislativo núm. 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, con el siguiente texto:

"Artículo 38°. - El único recurso impugnativo que puede interponerse durante la tramitación del procedimiento es el de apelación, que procede únicamente contra la resolución que pone fin a la instancia, contra la resolución que impone multas y contra la resolución que dicta una medida cautelar (...)".

²⁶ **DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, publicado el 25 de enero de 2019**
Artículo 218.- Recursos administrativos

218.1 Los recursos administrativos son:

(...)

b) Recurso de apelación

(...)

218.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios (...).

²⁷ **DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, publicado el 25 de enero de 2019**
Artículo 222.- Acto firme

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.